

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1504/2530

นายอมฤทธิ จิราฯ

โจทก์

กรมอัยการ กับพวก

จำเลย

นายอมฤทธิ จิรา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 138)

โจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งเพิกถอนหรือยกเลิกคำวินิจฉัยที่จำเลยที่ 1 วินิจฉัยว่าที่ดินคูน้ำที่พิพาทของโจทก์จำนวน 21 แปลงตามโฉนดที่ระบุในฟ้องข้อ 2 ตามแนว
สีน้ำเงินขอบเหลืองในแผนที่ท้ายฟ้องเป็นที่สาธารณะ บังคับจำเลยทั้งสองให้เพิกถอน
หรือยกเลิกคำวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้น ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการ
แสดงเจตนาแทน และห้ามมิให้จำเลยเข้าเกี่ยวข้องหรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการ
รบกวนหรือลิดรอนสิทธิในที่ดินคูน้ำพิพาทของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 135,134)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งมิได้บังคับโจทก์แต่
ประการใด จึงไม่มีเหตุที่โจทก์จะขอทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งมิได้บังคับโจทก์แต่
ประการใด จึงไม่มีเหตุที่โจทก์จะขอทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(เป็นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>